

بحث في إثبات حرمة الوشم



SANDMAN: LEFT
ARM +
HAND



علي القصير



بحث في إثبات حرمة

الوشم

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخ مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو بطريقة إلكترونية أو بالتصوير أو ترجمته إلى أية لغة أخرى دون الحصول على موافقة الناشر والمؤلف مقدماً.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Bibliomania Ltd.



ببليومانيا للنشر والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة



❖ الكتاب: بحث في إثبات حرمة الوشم

❖ المؤلف: علي القصير

❖ نوع العمل:

❖ الطبعة الأولى 1445 هـ - 2023 م - القاهرة

❖ الناشر: ببليومانيا للنشر والتوزيع - مصر

❖ رقم الإيداع: 2023 / 22014

❖ الترميز الدولي ISBN: 978 - 994 - 6781 - 977 - 978

❖ الغلاف: (روعة - ببليومانيا) للتصميمات 2023

❖ الرقم الكودي في ببليومانيا: b2112455-23

❖ مدير عام: جمال سليمان - مدير تنفيذي: محمد جلال

❖ العنوان: عنوان (1): 15 شارع السباق - مول الميريلاوند - مصر الجديدة

عنوان (2): 29 شارع الكمال - الأميرية - القاهرة

❖ تليفاكس: 002026064518 - 002026337855

❖ محمول: 00201210826415 - 00201030504636 - 00201208868826

❖ صفحة الدار على موقع فيسبوك: <https://www.facebook.com/bibliomania.eg/>

❖ الموقع الإلكتروني: www.bibliomaniapublishing.com

كل ما ورد في هذا الكتاب من أخبار وأحداث وآراء يعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الناشر، ودون أدنى مسؤولية على دار ببليومانيا للنشر والتوزيع



ببليومانيا للنشر والتوزيع

BIBLIOMANIA PUBLISHINGS

15 شارع السباق «مول الميريلاوند» - هليوبوليس - القاهرة

00201030504636 - 00201210826415 - 00201201001153

00201208868826 - 0021274985232 - 002 2 633 7855



Google Play



amazon

مكتبة جرير

JARIR BOOKSTORE

www.bibliomaniapublishing.com

www.bibliomaniapublishing.com



/bibliomania.eg

جميع الحقوق محفوظة ©

بحث في إثبات حرمة

الوشم

على القصير

بِلَوْ مَنِيَا لِّلشَّرِّ وَالتَّوَنِّجِ

بيلومانيا

بيلومانيا للنشر والتوزيع
BIBLIOMANIA PUBLISHINGS

www.bibliomaniapublishing.com

2023

جميع الحقوق محفوظة ©

بحث في إثبات حرمة الوشم

المُحقق الكربلائي
السيد علي القصير

بحث في إثبات حرمة الوشم

اهداء

إلى طلاب الحكمة والعلم
إلى كل مُسْلِمٍ يَرعى تكليفه
إلى كل تَقِيٍّ يخشى معصية الله
إلى كل طالبٍ رضا الله عز وجل
إلى الإنسانِ الواعي المُتورع
إلى كل ساعٍ لتَهذيب نفسه
أهدي كتابي هذا

علي القصير

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين اللَّهُمَّ صل على محمد وآل محمد.
أما بعد...

أبداع القدوس المتعالي في
خلقنا، وأرسل لنا أنبياء ورسلا يعلموننا
الحياة، حتى انتهى الأمر إلى حبيبه محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله خاتم
الأنبياء، وأنزل عليه كتابا جامعا لكل
العلوم، وفيه تبيان لكل شيء، وهو:
القرآن الكريم، وأمرنا الله عز وجل في
كتابه: أن نعمل بأوامر نبيه صلى الله
عليه وآله وسلم، وننتهي عما نهانا عنه.

بعد قرون من الأزمنة والدهور،
تداخلت آراء بعض الرجال مع الأحكام،
فالتبست على العامة أعمالها، واختلفت
في أحكامهم الكلمة، وتباينت بين فقهاء
كل مجموعة اتجاهاتهم العقائدية،
وقواعدهم التي يستنبطون منها الأحكام
على ضوء مصادر التشريع الثابتة، وهي:
القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة،
التي يلزم على كل مسلم، الرجوع
للكتاب، وإلى حديث النبي صلى الله
عليه وآله وسلم.

موضوع الوشم، أحد المواضيع التي
دخلت في دائرة الخلاف.

من أجل ذلك عازمت على نضد سطور
ترتكز على البرهان، مع استصحاب
الأصل الصحيح الصادر عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم.

تتضمن تبين الحق، ودحض الباطل،
وتعريف المسلم بجرمة الوشم الثابتة،
بواسطة القرآن الكريم، وحديث النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أهل
بيت النبوة صلوات الله عليهم، وأقوال
العلماء وشهاداتهم.

مع رعاية الاختصار والإيجاز، وتوثيق
النصوص، وتبيين المعاني.

إن أمانة العلم كبيرة، ويجب على أهل
العلم، العمل بالعلم، ونشره، لأن زكاة
العلم نشره، والحمد لله أولاً وآخراً.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

سورة هود: الآية 88.

علي القصير

بحث في إثبات حرمة الوشم

بحث في إثبات حرمة الوشم

بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل
محمد

قال الله القدوس في كتابه العزيز:

(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ
فَانْتَهُوا) سورة الحشر: الآية 7.

تفسير هذه الآية على نحو الاختصار والإيجاز
وجهان.

الوجه الأول لتفسير الآية، هو:

إن الله عز وجل فوض أمر الدين كله إلى نبيه
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

الدليل عليه:

من الحديث الصحيح، عن الثقة، محمد بن
يعقوب الكليني، المتوفى 329 هجرية، في
الأصول، من كتابه الشريف، الموسوم
بكتاب: الكافي. باب التفويض إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة صلوات
الله عليهم في أمر الدين.

قال الإمام المُسَدِّد والهُمَام المُمَجِّد أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَبَ نَبِيَّهٖ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ
فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ، قَالَ:

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ
فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ
مُسَدِّدًا مُوَفَّقًا مُؤَيَّدًا بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَلَا
يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ

الوجه الثاني لتفسير الآية، هو:

إن الله عز وجل حَكَمَ في كتابه بالقطع
والقول الفصل، إن ما يقول نبيه محمد صلى
الله عليه وآله وسلم بأنه حلال أو حرام، فهو
جار إلى يوم القيامة.

الدليل عليه:

من الحديث الصحيح، عن الثقة، محمد بن
يعقوب الكليني، المتوفى 329 هجرية، في
الأصول، من كتابه الشريف، الموسوم
بكتاب: الكافي. باب البدع والرأي
والمقاييس.

قال سيدنا آية الله العظمى إمام العلماء
والفقهاء الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد
الصادق عليه السلام:

(حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِيءُ غَيْرُهُ)

تبيين لا بد منه

إن فضل جميع المعصومين الأربعة عشر
صلوات الله عليهم واحد.

الدليل:

في حديث معرفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله بالنورانية.

الصحيح، من الكتاب العتيق: مناقب العلوي، من أعلام القرن الخامس الهجري.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

(كُلُّنَا وَاحِدٌ)

أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ

وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ

فَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَنَا

فإِنَّا نَظْهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَوَقْتٍ وَأَوَانٍ

في أي صورة شئنا

بإذن الله تعالى عز وجلّ كلنا

وَنَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهِ وَإِذَا كَرِهْنَا كَرِهَ اللَّهُ

فَالْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ أَنْكَرَ فَضْلَنَا
وَحُصُوصِيَّتَنَا وَمَا أَعْطَانَا اللَّهُ رَبُّنَا

لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَانَا اللَّهُ فَقَدْ
أَنْكَرَ قُدْرَةَ اللَّهِ وَمَشِيَّتَهُ فِينَا

وشهد العلامة المجلسي، في المجلد الأول،
من كتابه: بحار الأنوار، على صدور ما ورد في
الكتاب العتيق، عن الأئمة صلوات الله
عليهم.

كذلك ثبتت حجيةُ كلامِ المعصومين الأربعة
عشر صلوات الله عليهم، بدليل الحديث
الصحيح، عن الشيخ الصدوق، المُتوفى 381
هجريّة، في كتابه: مَنْ لا يحضره الفقيه ج 2
ص 616 زيارة جامعة / الحديث 3213.

عن إمامنا وسيدنا ونور أعيننا أبو الحسن علي
بن محمد الهادي صلوات الله عليه وعلى آبائه
وأبنائه، قال في زيارة جامعة لجميع الأئمة
صلوات الله عليهم:

(قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ)

مقدمة البحث تثبيت لمصادر التشريع

بناء على النص القطعي الصدور، المُتقدم في
الكتاب العزيز، ومثله في الحديثين من كتاب
الكافي، ثبت بأن:

مصادر التشريع ضمن دائرة مغلقة واحدة،
وهي:

(القرآن الكريم

والحديث الشريف الصادر عن النبي وآله.

أي: المَعصومون الأربعة عشر صلوات الله
عليهم)

قال العلامة أبي منصور الحسن بن يوسف بن
المُطهر الحلي، المُتوفى 726 هجرية، في كتابه:

نهاية الوصول إلى علم الأصول ج 2 ص 28.

(أكد أئمة أهل البيت عليهم السّلام على:

أنّ السنّة الشريفة، هي:

المصدر الرئيسي بعد الكتاب.

وأنّ جميع ما يحتاج الناس إليه قد بيّنه
سبحانه في الذكر الحكيم.

أو ورد في سنّة نبيه صلّى الله عليه وآله
وسلم).

إنه مما لا بد من فهمه، بأن:

عقول الرجال لا تبلغ علم الحديث الشريف،
لذلك يبتدعون اصطلاحات، ليتوهم الناس
بضرورة الاجتهاد في بعض المسائل.

وهذا قطعاً مخالف لما جاء في كتاب الله عز
وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

حيث يجب على كل فقيه أن يستظهر كل
حكم من كتاب الله عز وجل وسنة
المعصومين صلوات الله عليهم.

ومن يقول برأيه، فهو يُخالف أحاديث
المعصومين صلوات الله عليهم، ومنها:

عن الثقة الكليني، المتوفى 329 هجرية، في
الصحيح، من أصول كتابه الكافي ج 1 ص
59 باب الرد إلى الكتاب والسنة / الحديث 4.

قال الإمام الصادق عليه السلام:

(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ)

عن الثقة الكليني، المتوفى 329 هجرية، في
الصحيح، من أصول كتابه الكافي ج 1 ص
62 باب الرد إلى الكتاب والسنة / الحديث
10.

عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: أَ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ؟

قَالَ: بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

مصادر التشريع بين نهج المتقدمين والتجدد
الفقهي لدى المتأخرين

سلك المتقدمون من علماء الشيعة منذ
الغَيْبَةِ الصغرى، وحتى القرن السابع الهجري
الإفتاء بواسطة النص الصادر عن الإمام
المَعصوم عليه السلام، منهم:

1- الشيخ محمد بن يعقوب الكليني،

المُتوفى 329 هجرية، في كتابه: الكافي.

2- الشيخ محمد بن علي الصدوق، المُتوفى

381 هجرية، في كتابه: مَنْ لا يحضره

الفقيه.

3- الشيخ محمد بن حسن الطوسي،

المُتوفى 460 هجرية، في كتابه:

تهذيب الأحكام.

4- الشيخ محمد بن حسن الطوسي،

المُتوفى 460 هجرية، في كتابه:

الاستبصار.

هذه هي الكتب الأربعة، مصادر علم الحديث عندنا، نحن الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنا عشرية، وتُعتبر القطب الذي تدور حوله الأحكام، ويدجأ إليها كل فقيه.

بعد قرون مضت، بدأت حركة الأصوليين، وابتكروا نهجا يُخالف سيرة المُتقدمين.

جرى حول قواعدهم كلام يتفرع إلى ما لا نهاية.

تأثف أقوالهم فيه أحيانا، وأحيانا تختلف، وخلصت في إدخال عناوين على مصادر التشريع، تحت بناء الابتكار والتجدد الفقهي،

ثم أقروها حتى أصبحت ضمن القواعد،
ومناهج التدريس، وهي:
الإجماع، والعقل.

بعد ذلك تعددت اتجاهاتهم الفكرية،
واستطالت مناهجهم في الأخذ بنهج
المدارس الفقهية الأخرى لغير الشيعة،
وإدخال الاجتهاد، وهو:

(القول بالرأي، دون دليل نصي، صادر عن
جهة المعصومين صلوات الله عليهم)

واختلفوا فيما بينهم.

الطائفة الأولى: قالت بأن قول الفقيه حجة،
حتى نسب البعض لنفسه ابتكار مُستحدث،
تحت عنوان: الولاية. كأن الكل يسعى،
ليتمص منازل الإمامة والعصمة.

الطائفة الثانية: قالت بأن الحجية ليست
للفقيه، وإنما لكلام المَعصوم الذي يرويه
الفقيه، والفقيه ليس له أن يقول برأيه.

الطائفة الثالثة: ذهبت إلى أن مصادر التشريع
هي الكتاب والسنة، ويُضاف الإجماع والعقل
إلى أدلة التشريع.

وهنا بون شاسع، بين أن يكونا الإجماع
والعقل مصدرا، أو دليلا.

أختم المقدمة بنص وبيان وفتوى

النص: عن الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: كمال الدين ج 1 ص 324 الباب الحادي والثلاثون / الحديث 9.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

(إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ
النَّاقِصَةِ، وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ، وَالْمَقَايِيسِ
الْفَاسِدَةِ، وَلَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، فَمَنْ سَلَّمَ
لَنَا سَلِمَ، وَمَنْ افْتَدَى بِنَا هُدًى، وَمَنْ كَانَ
يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ هَلَكَ، وَمَنْ وَجَدَ فِي
نَفْسِهِ شَيْئًا، مِمَّا نَقُولُهُ، أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرْجًا،
كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ
الْعَظِيمَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ)

البيان: قال العلامة أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المتوفى 726 هجرية، في كتابه:

نهاية الوصول إلى علم الأصول ج 2 ص 43.

ضمن عنوان: (تقييم الإجماع عند الإمامية)

(الإجماع عند أهل السنّة من مصادر التشريع في عرض الكتاب والسنّة، لكن بشرط أن يكون الحكم مستندا إلى دليل ظني، فعندئذ يجعله إجماع العلماء حكما قطعيا.

وأما عند الشيعة فالإجماع بما هو هو ليس من مصادر التشريع، وإنما يكشف عن

وجود الدليل، فلا تّفاق مهما كان واسعا، لا
يؤثر في جعل الحكم، شرعيا إلهيا، وأنّما
المؤثر في ذلك المّجال، نزول الوحي به فقط)

الفتوى: اختيار نموذج من بين آلاف
الأسماء.

قال السيد محمد صادق الروحاني في كتاب:
أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتاريخ
والأخلاق ج 2 ص 94 السؤال رقم 195:

هل يُعتبر الإجماع والدليل العقلي من مصادر
التشريع الفقهي لدى سماحتكم؟

جواب السيد الروحاني: (باسمه جلّت
أسماءه: نعم، الإجماع من جُملة الأدلّة، ولكنّه

ليس حُجّة بذاته، وإنّما حُجّيّته من جهة
كاشفيّته عن رأي المعصوم عليه السلام،
عليه.

فإن لم يكن كاشفاً فلا حُجّيّة له، وكذلك
الدليل العقلي المُستكشف منه حُكم الله
على نحو القطع، فإنّه وإن كان أحد الأدلّة
المُعتمدة، إلّا أنّ حُجّيّته ليست ذاتيّة، وإنّما
هي لكاشفيّته القطعيّة عن حُكم الله تعالى)

التلخيص والتوضيح:

إن الإجماع المُتفق على معناه عند أجلاء
العلماء المُتقدمين، لا يدخل ضمن مصادر
التشريع، وكذلك العقل.

وتقييد حُجِّية الإجماع والعقل عند الكشف
منهما لحكم الله بالقطع.

أما الرأي والنهج لدى أغلب المُتأخرين من
الفقهاء، مال نحو القول بالحجية للإجماع
والعقل، وأضافوا عليه القول بالحُجِّية لقول
الفقيه، وهنا أصبح القول بالرأي لدى طائفة
كبيرة منهم حُجَّة، مع المَنع للمُكلف من الرد
عليهم، كما أثبتوه ضمن دروس عقائد
الإمامية، فأنزلوا أنفسهم منزلة المعصومين
صلوات الله عليهم، وهذا الاتجاه لا دليل
عليه عندهم من آثار الكتاب والسنة، أخذوه
عن فقه المدارس الفقهية الأخرى، ويلزم
التوقف عنده، وعدم العمل به، ورفض قبوله.

موضوع البحث إثبات حرمة الوشم

تقدم بسط الأدلة الصحيحة، على لزوم العمل
بأوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وآله
وسلم، وإن كلامه حُجّة وحُكْم، وهو نافذ إلى
يوم القيامة، لا يدخل عليه تبديل، أو
تعديل، أو إلغاء.

هيكل النظام

أساس البحث يرتكز على أصل صحيح
الصدور، عن جهة العصمة.

وهو حديث صحيح الصدور، عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم.

يكون عليه الارتكاز، مع استصحاب
الشواهد والقرائن والمعاني.

خاتمه مناقشة حول الفتيا بين الجواز
والكراهة فيما ثبت حرمة.

مفاتيح البحث

تسلسل عددي، يكون فحواه:

بسط وبيان مع استصحاب الأدلة والبراهين.

أولاً: في الحديث الصحيح، عن الثقة الكليني،
المُتوفى 329 هجرية، من كتابه فروع الكافي
ج 5 ص 559 باب النوادر / الحديث 13.

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (أي
الامام الصادق) عليه السلام، قال:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
(الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ
مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ)

ثانياً: الحديث صحيح الإسناد.

قال المَجْلِسِي الأول محمد تقي، المُتوفى
1070 هجرية، والد المَجْلِسِي محمد باقر
صاحب البحار، في كتابه:

روضة المُتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
ج 8 ص 510 باب النوادر.

(في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ... ثم ذكر الحديث)

ثالثاً: روى هذا الحديث مجموعة من أجلاء
الطائفة منهم:

1- الثقة الكليني، المُتوفى 329 هجرية، في
كتاب: الكافي.

2- المَجْلِسِي الأول محمد تقي، المُتوفى
1070 هجرية، في كتاب: روضة
المُتقين.

3- الكاشاني، المُتوفى 1091 هجرية، في كتاب: الوافي.

4- الحر العاملي، المُتوفى 1104 هجرية، في كتاب: وسائل الشيعة.

5- الحر العاملي، المُتوفى 1104 هجرية، في كتاب: هداية الأمة.

رابعاً: ورد نص الحديث بألفاظ مختلفة، ضمن مصادر الخاصة والعامة، من الشيعة والسنة، مشتملاً على أنواع أخرى من المناهي، وممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

روى الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية،
في كتابه: معاني الأخبار ص 280 الحديث 1.

قال: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَيْرُ
الْجُعَافِرِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ:

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
النَّامِصَةَ وَالْمُنْتَمِصَةَ، وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ،
وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)

روى الحديث، عن كتاب معاني الأخبار،
للشيخ الصدوق:

1- الحر العاملي، المُتوفى 1104 هجرية،
في كتاب: وسائل الشيعة.

2- العلامة المَجْلِسِي، المُتوفى 1111
هجرية، في كتاب: بحار الأنوار.

قال علي بن غراب:

النامصة التي تنتف الشعر من الوجه،
والمُنتمصة التي يُفعل ذلك بها.

والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها
وتحددها، والمُستوشرة التي يُفعل ذلك بها.

والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة
غيرها، والمستوصلة التي يُفعل ذلك بها.

والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء
من بدنها وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو
شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه
بالكحل أو بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي
يُفعل ذلك بها.

خامسا: ورد نص الحديث بلفظ المُذكر أيضا
ضمن مصنفات المُتقدمين.

قال الشعيري، من أعلام القرن السادس
الهجري، في كتابه: جامع الأخبار ص 145
الفصل السادس.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

(لَعَنَ اللَّهُ عَشْرًا آكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ
وَشَاهِدُهُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْوَاشِمَ وَالْمُتَوَشِّمَ وَمَانِعَ
الزَّكَاةِ)

روى هذا النص عن جامع الأخبار:

النوري في مستدرك الوسائل.

ورواه عن جامع الأخبار والمستدرك:
البروجردى في جامع أحاديث الشيعة.

سادسا: ورد الأمر الإلهي في القرآن الكريم:

(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) سورة الحشر: الآية 7.

وعن الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية،
في كتابه: مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه ج 2 ص 616
زيارة جامعة / الحديث 3213.

قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي
عليه السلام في الزيارة الجامعة الصحيحة
السند:

(قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ)

مع ثبوت النص باللعن على فعل الوشم
لفاعله، وَمَنْ يُفْعَلْ لَهُ، بصيغة المذكر
والمؤنث، ضمن الذين لُعِنُوا على لسان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، وبإسناد صحيح.

وكل حكم وفتوى لا بد من استصحاب
الدليل عليها، من أصل صحيح الصدور عن
جهة المعصومين صلوات الله عليهم.

إن موضوع الوشم ورد ضمن المناهي، بدليل
اللعنة عليه، وتقدم تبیان الوجوب بالأخذ بما
أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
والنهي عما نهى عنه.

فيكون اللعن والنهي المخصوص بالوشم،
والوارد في النص، دليل على حرمة الوشم
موضوعاً، مع استصحاب الدلائل المتقدمة،
واستناداً إلى أقوال بعض علماء الطائفة،
وتصنيفهم للنص في كتبهم الحديثية
والفقهية ضمن عنوان ما يحرم فعله.

واقتران لفظ الحديث باللعن، دليل على: إنه
فعل عظيم، أنكره النبي صلى الله عليه وآله
وسلم، وإنه من الكبائر.

كذلك يدخل عنوان الوشم في العناوين
الفقهية، ضمن:

التدليس، والغبن، والخداع، من باب
استخدام الوشم لإخفاء العيوب، لدى
الجنسين الذكر والأنثى.

كما ورد النهي عن الوشم في النصوص،
بصيغة المذكر، وبصيغة المؤنث، كما قدمنا
بيان النصوص ومصادرها.

لقد أنكر بعض المتأخرين من الفقهاء
وجود نص فيه النهي للوشم عن الرجال،
فأباحه لهم، وهذا جهل واضح، وكذب محض،
وقلة تحصيل، وقول بالرأي، وتضليل للعوام.

حتى مع عدم دخول الوشم تحت العناوين
المتقدمة، فلعله النهي عنه موضوعاً، يلزم

تركه، والعمل بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سابعاً: اقتران ألفاظ الواشمة والمتوشمة في نصوص متعددة بأصحاب الكبائر، مثل: الواصلة والمستوصلة، وهي: الزانية، والتي تقود غيرها للزنا.

قال الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: معاني الأخبار ص 250.

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام:

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، يَعْنِي: الزَّانِيَةَ، وَالْقَوَادَةَ)

كذلك يشمل المعنى أصل الفعل، وهو:
الوشم.

دون الإشارة إلى أحواله، وصفاته، ومحله،
وأدواته، وما يتعلق به، مما يتخذه البعض
مسلكاً لجواز بعضه، دون القول بالحرمة في
كليات موضوعه.

ثامناً: تصنيف الحديث ضمن أبواب
المُحرّمات، لدى طائفة من علماء المذهب
في كتبهم:

البداية مع ما ذكره الحلبي، وهو:

من تلاميذ الشريف المرتضى، والشيخ
الطوسي وسّار.

وأستاذ ابن البراج، والكراجكي.

ذكر أبو الصلاح الحلبي، المتوفى 447
هجريّة، في كتابه: الكافي في الفقه ص 281.
تحت عنوان: (فصل ما يحرم فعله).

(عمل الزينة للرجال، ووشم وجوه النساء
وتدليسهن بزخرفة الأفعال).

ذكر النص المُتضمن اللعنة على فعل الوشم،
مجموعة أخرى من علماء الطائفة، في
تصانيفهم، منهم:

1- علي بن الحسن الطبرسي، المُتوفى 600
هجريّة، في كتاب: مشكاة الأنوار ص
318 الفصل السابع، الخصال المَنهي
عنها.

2- العلامة المَجلسي، المُتوفى 1111
هجريّة، في كتاب: مرآة العقول ج 20
ص 411 قال ضمن شرح الحديث:
(يدل على تحريم هذه الأفعال).

3- الشيخ الأنصاري، المتوفى 1281
هجريّة، في كتاب: المكاسب ج 4 ص
355. ضمن عنوان: (مسألة يحرم
النجش)، قال:

على المشهور، كما في الحقائق، بل عن
المنتهى وجامع المقاصد: أنّه مُحَرَّم
إجماعاً. لرواية ابن سنان عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله: (الواشمة
والمؤتشة والناجش والمنجوش
ملعونون على لسان محمّد صلّى الله
عليه وآله)

أقول: ما يكون دليلاً بالحرمة على ما اقترن
بموضوع الوشم، يتحقق به عنوان الحرمة على
الوشم، بناء على الإجماع المتقدم الكاشف عن
الحرمة بدلالة الوحي والنص.

تاسعاً: إطلاق لفظ الوشم بلفظ عام شامل
ضمن خبرين بصيغة المذكر وبصيغة
المؤنث، دون تخصيص للمعاني التي ذهب
إليها البعض من تحديده بواسطة الإبر، أو إذا
أصبح بلون الجلد.

وتعيين البعض للوشم بواسطة الإبر، وقوله
بالجواز أو الكراهية، هذا غريب في موضوع
فهم النص.

أو تعيين البعض إن كان صورة وليس
بواسطة الإبر فالأمر واحد.

لأنه مثلاً إذا كان الوشم اسماً لله تعالى أو
اسماً لأحد الأَطْهَارِ عليهم السلام، ولم
يكن المَوْشوم بالاسم على طهارة فيُعد هتكا
لحرمة الأَسْمَاءِ المُقَدَّسَةِ.

أما إذا كان في حال الجنابة فيُعد إهانة، وهذا
حرام قطعاً.

ولا يفرق إذا كان بواسطة الإبر، أو كان صورة
بدون استخدام الإبر.

إن تحقق الحرمة في العنوان الكلي يمنع هذه التفريعات التي ذهب إليها أهل الرأي، وهم يغضون الطرف عن نص قطعي الصدور، صحيح الدلالة، مُجمع عليه، مقرون بما يعدله من المُحرّمات، فإذا تصدر الفتيا على هذا النحو للعامة، دون رعاية القواعد، مع نبذ مصادر التشريع، فما هو تكليف أهل العلم للتصدي أمام الذين يُحلّلون ما حَرَّمَ الله عز وجل.

عاشرا: فعل الوشم من عادات غير أهل الإيمان، مما يُعد تشبها بالكفار، وورد النهي عنه.

حادي عشر: حصول مانع بسبب الوشم عن وصول الماء للجلد خلال الوضوء والغسل الواجب.

ثاني عشر: يكون الوشم سببا في هتك حُرمة الأسماء المُقدسة لله عز وجل وللنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، خصوصا مع عدم الطهارة، ولزوم دوام الطهارة مع وضع الوشم المَخصوص فيهم، والعلم بانتفاء الطهارة في أبسط الأحوال مثل النوم، وكذلك حين الجنابة، فاستحالة وانتفاء تحقيق الطهارة الدائمة يدل على عدم جوازه في المُقدسات، حتى في حال عدم حرمة الوشم، فكيف وقد صدرت فتيا من جهات متعددة، دون التنويه

للأسماء، فيما إذا كان على غير طهارة فلا
يمس الوشم الذي يكون اسماً من الأسماء
الحسنى أو لأحد المعصومين الأربعة عشر
صلوات الله عليهم، هذا غريب في موضوعه،
مع التوقف عن وصف الفتيا، والامتناع عن
تبيين معاني صدورها.

ثالث عشر: استفاضة نصوص الأحاديث عن
الأئمة عليهم السلام حول نفس الموضوع
بألفاظ مختلفة، مما يدل على التأكيد عليه،
وتعيين تحقيق اللعن لفاعله، والمعمول له،
والأجر المأخوذ عليه.

رابع عشر: كل ما ذهب إليه الفقهاء في القرن الأخير، ضمن فتياهم من القول بالجواز أو الكراهية، أو تعارض النص مع نصوص زينة المرأة لزوجها، فلا يوجد مَبْنَى استدلالي على قولهم، وهو قول مجرد من الأصل الصحيح الصادر عن جهة المَعصومين صلوات الله عليهم، وإن موضوع زينة المرأة لزوجها لا يدخل ضمن موضوع الوشم، لأن من دواعي الوشم التغرير بالرجل وستر القبايح، ويدخل الوشم ضمن عنوان الزينة للرجال، وتقدم تصنيف الزينة للرجال ضمن المَحَرَّمات، والنهي الوارد عن الوشم مُطلق للرجال والنساء.

ولدى بعضهم توجيه معنى اللعن لوجه دون
آخر، بناء على رأيه دون دلالة.

ولا يكون اللعن إلا لقبيح، لا يليق أن
يكون بالمسلم والمُسلمة، ولا يفرق في
دخوله ضمن عنوان الزينة أو غيرها، فهو مما
نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إن القائل بالجواز أو الكراهية في الوشم، مثل
القائل بالاستحباب لزيارة الإمام الحسين
عليه السلام، على رغم تواتر النصوص
الشريفة حول وجوب زيارة الإمام الحسين
عليه السلام، لا سيما في النصوص
الصحيحة المثبتة، في الكتاب الصحيح: كامل

الزيارات، لابن قولويه، المتوفى 367 هجرية،
وقال بتوثيق تمام الكتاب مجموعة من أعلام
الطائفة، وهذا النص أحدها:

عن أم سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال لي:

(يا أم سعيد تزورين قبر الحسين. قالت:
قلت: نعم.

فقال لي: زوريه، فإن زيارة قبر الحسين واجبة
على الرجال والنساء)

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(لو أن أحدكم حجَّ دهره، ثم لم يزِر الحسين
بن علي عليه السلام، لكان تاركاً حقاً من

حُقُوقِ اللَّهِ، وَحُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

(مُرُّوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ، فَإِنَّ إِيْتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ،
يُقَرُّ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ)

الخلاصة:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْدَ لِقَوْلِ فَقِيهِ، لِفِعْلِ الْحَرَامِ،
بِحُجَّةِ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْفَتْوَى لِلْوَشْمِ، أَوْ بِحُجَّةِ

الجواز لدى البعض، فالأولى الوقوف في هذا الأمر، وعدم الاقتحام في الشبهات.

وطريقة الاحتياط لازمة، والبحث عن معنى النصوص، وتحصيل اليقين من الفهم بالدلالة، لأن كلام محمد وآل محمد نور، كما قال الامام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة الصحيحة: (كلامكم نور).

ومن حيث إن حديثهم عليهم السلام حُجّة وحُكم، لقول الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة: (قولكم حُكم).

يلزم الوقوف عند قول القائل من أصحاب
الفتيا بالجواز أو الكراهية، لتعارض الفتوى
مع ظاهر ألفاظ النص الصحيح، والذي يدل
على النهي المباشر من النبي صلى الله عليه
وآله وسلم عن هذا الفعل، ولأن الله تعالى
أمرنا في كتابه بالأخذ عنه صلى الله عليه
وآله وسلم، فقال:

(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا) سورة الحشر: الآية 7.

إن القول بالحرمة محكوم بالقطع، بدلالة
الأصل الصحيح، ولا صحة لمن مذهبه
الجواز، أو الكراهية، أو التبعض في الجواز
والكراهية.

لقد حدث الميل في الاستحباب والكراهية على شاكلة مدارس المذاهب الفقهية الأخرى، من باب الرأي والاستحسان المُجرد من دلالة النص، أو بسبب عدم التدقيق والفحص، ومن قلة التحصيل، أو البناء على رأي فقيه آخر دون التثبت من صحة ما ذهب إليه.

كذلك يدخل الأمر في الطاعة المفروضة لمُحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وحرمة معصيتهم.

بدليل الحديث الصحيح، عن الشيخ الصدوق، المُتوفى 381 هجرية، في كتابه:

من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 617 زيارة
جامعة / الحديث 3213.

عن الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي
ضمن زيارة جامعة للأئمة عليهم السلام،
قال:

(مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ)

وسم الختام:

أنقش فيه دليلا كالشمس لا يخفى على أحد
صحته وظهوره، وهو:

وقوع الضرر عند عمل الوشم، مهما تفاوتت
نسبته، فهو واقع لا محال، في حال عمل الوشم
بالطرق المتعارفة.

والشارع المقدس نهى بالقطع، وقال بجرمة
كل ما فيه ضرر.

علما إنه يوجد نوعان من الأذية التي تقع على
الموشوم، حال عمل الوشم:

النوع الأول: حال عمل الوشم بواسطة
الآلات، أو الإبر.

النوع الثاني: أثر الوشم على البدن مع تقادم الأيام، وهناك إفادات من أهل التخصص حول خطورة الأمراض التي تصيب الجلد بسبب الوشوم، ولها علاقة أيضا بأنواع المواد المستخدمة.

هذا الأذى يكون دليلا على الحرمة، حتى إذا لم يرد فيه النهي ضمن النصوص، فكيف وقد ثبتت وصَحَّت النصوص حوله.

قال ابن شعبة، من أعلام القرن الرابع الهجري، في كتابه: تحف العقول ص 255.

قال مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام:

(أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقًا مُحِيطَةً بِكَ، فِي كُلِّ
حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتَ بِهَا، أَوْ سَكَنَةٍ سَكَنْتَ بِهَا، أَوْ مَنْزِلَةٍ
نَزَلْتَ بِهَا، أَوْ جَارِحَةٍ قَلَبْتَ بِهَا، وَآلَةٍ تَصَرَّفْتَ بِهَا،
بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ.

وَأَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ، مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ
الْحُقُوقِ، وَمِنْهُ تَفَرَّعَ، ثُمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ
لِنَفْسِكَ، مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ، عَلَى اخْتِلَافِ
جَوَارِحِكَ)

أما إذا قال قائل: توجد أجهزة حديثة ولا
تتولد منها أذية عند عمل الوشم، والمواد
المُستخدمة فيها تأكيد على سلامتها من

الأخطار في المُستقبل على الجسم، فيكون
الجواب:

التشريع حُكم واجب، وكل ما نهى عنه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل ضمن
عنوان المُحرَّمات، ولا يوجد بين الحلال
والحرام خيار آخر.

أما مَنْ عَمِلَ الوشم، مع عدم العلم بمحرمته،
فعليه التخلص منه، والسعي لزاله، خصوصا
إذا كان الوشم فيه أسماء مقدسة.

كما عليه الاستغفار والتوبة، لأنه كان مقيما
على أمر عظيم، فيه مُخالفة أوامر النبي صلى

الله عليه وآله وسلم، ويعني معصية الله عز وجل، كذلك كان خائناً لحق بدنه عليه.

وإذا كان الوشم يتعلق بالأسماء المقدسة، مثل: أسماء الله عز وجل، وأسماء المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، فهو يُعد ممن يهتك حرمتها، وهو على خطر عظيم.

الوشم: موضوعه ضمن العناوين التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أدواته، أنواعه، عناوينه، قرائنه، وكل ما يتعلق حوله، لا يوجد منها باب لأحد حتى يصدر الجواز أو الاستحباب أو الكراهية،

لأن الكل داخل في دائرة المناهي، المقرونة
مع الكبائر، الثابت حرمتها.

بحث فيه الكفاية، ضمن علم الدراية، مع
صحيح الرواية، لمن شاء الحياة.

عن الحر العاملي، في حديث صحيح من
كتابه: وسائل الشيعة ج 27 ص 94 باب 8
بَابُ وَجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الْمَنْقُولَةِ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ / الحديث 57.

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ
(أَيُّ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ) عَلَيْهِ السَّلَامُ:

(يَا فَضِيلُ إِنَّ حَدِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ)

سيرة المؤلف

المُحقّق الكربلائي السيد علي القصير

باحث ومؤلف ومُحقّق

وُلِدَ عام 1967 العراق - كربلاء المُقدسة

المُحقّق مِهْنَةً، الكَرْبَلَائِي مَوْلِدًا

من آثاره المَنشورة ما يلي:

1- أدوار وأطوار النور الأول - المَعْرِفة بالنورانية.

2- أصول العلم (كتاب بلا نقط).

3- الأمان مِن فتن وأوبئة الزمان.

4- تأملات على كتاب فريق الإيمان وإبطال أوهام

الدعوة اليمانية.

5- حلية النفوس للعريس والعروس.

- 6- حياة حبيب بن مظاهر الأسدي.
- 7- حياة النفوس.
- 8- زيارة الأربعين معراج العاشقين.
- 9- سراج شجرة الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
- 10- سلوكية الحسد أسبابها-علاجها-الوقاية منها.
- 11- الصانع-الإنسان-الإيمان.
- 12- القراءة خرائط الأرواح.
- 13- الكتابة هيكل الأفكار.
- 14- النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم.

The Exalted ones

العناوين

ص	المَوْضوع
1	اهداء
3	مقدمة
7	بحث في إثبات حرمة الوشم
17	مقدمة البحث تثبت لمصادر التشريع
31	موضوع البحث: إثبات حرمة الوشم
57	الخلاصة
61	وسم الختام
71	العناوين

أمر الله عز وجل في كتابه العزيز الأخذ
بأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
والنهي عما نهى عنه، والوشم مما ورد
النهي عنه ضمن نصوص صحيحة
ومتعددة، وهذا بحث في إثبات حرمة
الوشم، بدليل النهي عنه، ووقوع الضرر
منه، مع استصحاب قرائن متنوعة،
تكون حجة لكل مسلم يطلب رضا الله
عز وجل

